

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1829/2538

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายจำรัส ศรีสายหยุด กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 102

ความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเป็นความผิดสำเร็จเมื่อมีไว้ในครอบครอง การที่จำเลยเพียงแต่ซ่อนเฮโรอีน จำนวน 0.50 กรัม ที่มีไว้ในครอบครองไว้ได้พรมหลังที่หนึ่งคนขับ ไม่ทำให้รถยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด จึงไม่อาจริบรถยนต์ของกลาง

ความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเป็นความผิดสำเร็จเมื่อมีไว้ในครอบครอง การที่จำเลยเพียงแต่ซ่อนเฮโรอีน จำนวน 0.50 กรัม ที่มีไว้ในครอบครองไว้ได้พรมหลังที่หนึ่งคนขับ ไม่ทำให้รถยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด จึงไม่อาจริบรถยนต์ของกลาง

(สันติ ทักกราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรค์ ตักदारักษ์)

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช - นายศิริชัย วัฒนโยธิน

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายประสพสุข บุญเดช

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ